



P U T U S A N

Nomor 1514/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD RAMADHAN HASIBUAN ALS MADAN**
Tempat lahir : Medan
Umur/tahun lahir : 31 tahun/ 14 Oktober 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Tanjung Sari Kec. Selesai Kab. Langkat/ Jalan Karang Rejo Gg Landasan Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Bangunan

Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan :

- a. Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 8 April 2023;
- b. Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :
 1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
 2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
 3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
 4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 1514/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Hj. Erlina, S.H., Sri Wahyuni, S, S.H., Desi Riana Harahap, S.H., M.H., Elfina, S.H., Syarifahtha Sembiring, S.H., Jaili Azwar, S.H., dan Betti Sumanti Pinem, S.H., Advokat-advokat dan Paralegal pada Lembaga Bantuan Hukum "Menara Keadilan", berkantor di Jalan Bambu No.64 Medan, berdasarkan Penetapan Nomor: 1514/Pid.Sus/2023/PN.Mdn tanggal 22 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1514/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1514/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN HASIBUAN Als MADAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 KUHP (dalam dakwaan Kesatu).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN HASIBUAN Als MADAN dengan pidana penjara selama : Seumur Hidup.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Pisau Stainless steel;
 - 1 (satu) buah Kaos Berkerah warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah celana Pendek warna coklat;
 - 1 (satu) buah Celana bermotif bunga-bunga warna kuningDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 1514/Pid.B/2023/PN Mdn



Setelah mendengar Nota pembelaan (Pledooi) yang disampaikan Penasihat at Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan agar menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang sering-an-ringannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa **terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN HASIBUAN ALS MADAN** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa dia terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN HASIBUAN Als MADAN pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di Kost Hijau yang terletak di Jalan Sipirok Kel. PB Selaang I Kec. Medan Selaang Kota Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain".

Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 09.00 wib terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN HASIBUAN Als MADAN dengan emosi dan niat untuk membunuh saksi korban Bunga Lestari lalu mengambil pisau dari dapur dan langsung terdakwa simpan ke dalam tas slempang setelah itu terdakwa pakai dan terdakwa pergi dengan naik angkot menuju ke tempat kos saksi korban BUNGA LESTARI yang terletak di Jalan Sipirok Kel. PB Selayang I Kec. Medan Selayang di Kos Hijau, kemudian setibanya terdakwa di tempat kos saksi korban dan terdakwa melihat masih ramai lalu terdakwa terus kemudian mutar dari jalan belakang dan singgah ke rumah teman terdakwa lalu sekira pukul 12.00 wib terdakwa kembali lewat di depan tempat kos saksi korban dan masih ramai orang kemudian terdakwa kembali ke Jalan Dr Mansyur Kec. Medan Selayang Kota Medan menunggu di jembatan, setelah terdakwa mendengar suara azan, terdakwa kembali jalan menuju ke tempat kos saksi korban dan di depan kos saksi korban, terdakwa melihat situasi sekitar dan setelah sunyi lalu terdakwa masuk ke tempat kos saksi korban dan pada saat itu saksi korban berada di lantai 2 lalu terdakwa naik ke lantai 2 menuju ke pintu kamar saksi korban dekat tangga setelah itu terdakwa mengetuk pintu kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dan sambil mengatakan "KAK, OH KAK..", kemudian terdakwa mendengar suara pintu kamar saksi korban dikunci dan terdakwa memanggil kembali dengan mengatakan "KAK, ADA NOMOR TAUFIK", kemudian pintu kamar saksi korban dibuka dan saksi korban mengatakan "APA BANG..", terdakwa menjawab "ADA NOMOR SI TAUFIK..", lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa "INI ABANG YANG ITU YA", dan terdakwa langsung mengambil pisau dari dalam tas kemudian terdakwa tusukkan ke perut saksi korban dan saksi korban berteriak "TOLONG", sehingga saksi korban memutar badannya membelakangi terdakwa mau lari ke dalam kamar lalu terdakwa langsung menutup pintu kamar dan terdakwa menusuk punggung saksi korban berulang kali serta mendorong saksi korban sehingga saksi korban jatuh diatas tempat tidur lalu terdakwa langsung menutup mulut saksi korban dengan kain dari atas tempat tidur saksi korban dan saksi korban berusaha bangun untuk melawan dengan menabrak terdakwa kemudian saksi korban berusaha untuk keluar dari dalam kamar kos tersebut namun terdakwa menusuk kepala saksi korban dengan pisau lalu terdakwa membuka pintu kamar saksi korban setelah itu terdakwa langsung lari ke lantai atas dan terdakwa lompat di atas genteng ke tempat kos sebelahnya sehingga terdakwa turun dibelakang tempat kos dan lari ke semak-semak belakang tempat kos saksi korban kemudian bersembunyi dan sekira pukul 17.00 Wib terdakwa keluar dari tempat persembunyiannya lalu pulang ke rumah dan mandi setelah itu terdakwa mengantarkan istri belanja, habis belanja terdakwa pergi pangkas rambut kemudian hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 01.00 wib pada saat terdakwa sedang santai di rumah datang polisi berpakaian preman ke rumah terdakwa dan kemudian menangkap terdakwa serta menyita pakaian yang terdakwa pakai saat membunuh saksi korban, selanjutnya membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Sunggal.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Kota Medan dengan Nomor : 08/IKFM/IV/2023 tanggal 07 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F (K) selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Kota Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Bunga Lestari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Label Jenazah	: Tidak dijumpai
Pembungkus Jenazah	: Tidak dijumpai
Penutup Jenazah	: Dijumpai kain panjang bercorak batik berwarna coklat
Pakaian Jenazah	: Tidak dijumpai

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 1514/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhiasan Jenazah : Tidak dijumpai

Tanda-tanda kematian :

• Lebam mayat : Dijumpai pada tengkuk, punggung, pinggang

dan bokong yang hilang dengan penekanan

• Kaku mayat : Tidak dijumpai

• Pembusukan : Tidak dijumpai

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat perempuan dikenal, panjang badan seratus empat puluh tiga sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut pendek, warna hitam dan lurus.

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai bintik perdarahan pada bola mata kanan, dijumpai luka memar pada anggota gerak atas, dijumpai luka lecet pada dahi, bibir, anggota gerak atas dan dibawah, dijumpai luka saksit pada kepala, pipi, leher, dada, punggung, anggota gerak atas, dijumpai luka tusuk pada kepala, punggung kiri dan kanan.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit leher kanan bagian dalam, kulit, dada kanan bagian dalam, saluran napas atas dan paru kanan, dijumpai luka tembus pada punggung kanan dan kiri, luka tembus pembuluh darah besar dada, luka tembus paru kanan dan paru kiri dan patahnya tulang belakang.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diperkirakan lama kematian korban pada saat pemeriksaan dua hingga delapan jam, penyebab kematian korban karena perdarahan yang banyak pada rongga dada akibat luka tusuk pada punggung kiri yang mengenai pembuluh darah besar dada (Arteri Thoracalis) disertai luka tembus paru kanan dan kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 340 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa dia terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN HASIBUAN AIS MADAN pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di Kost Hijau yang terletak di Jalan Sipirok Kel. PB Selaang I Kec. Medan Selaang Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Bunga Lestari yang mengakibatkan kematian".

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 1514/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, dimana terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN HASIBUAN Als MADAN mengambil pisau dari dapur dan langsung terdakwa simpan ke dalam tas slempang setelah itu terdakwa pakai dan terdakwa pergi dengan naik angkot menuju ke tempat kos saksi korban BUNGA LESTARI yang terletak di Jalan Sipirop Kel. PB Selayang I Kec. Medan Selayang di Kos Hijau, setibanya terdakwa di tempat kos saksi korban dan terdakwa melihat masih ramai lalu terdakwa terus kemudian mutar dari jalan belakang dan singgah ke rumah teman terdakwa lalu sekira pukul 12.00 wib terdakwa kembali lewat di depan tempat kos saksi korban dan masih ramai orang kemudian terdakwa kembali ke Jalan Dr Mansyur Kec. Medan Selayang Kota Medan menunggu di jembatan, setelah terdakwa mendengar suara azan, terdakwa kembali jalan menuju ke tempat kos saksi korban dan di depan kos saksi korban, terdakwa melihat situasi sekitar dan setelah sunyi lalu terdakwa masuk ke tempat kos saksi korban dan pada saat itu saksi korban berada di lantai 2 kemudian terdakwa naik ke lantai 2 menuju ke pintu kamar saksi korban dekat tangga setelah itu terdakwa mengetuk pintu kamar saksi korban dan sambil mengatakan "KAK, OH KAK..", lalu terdakwa mendengar suara pintu kamar saksi korban dikunci dan terdakwa memanggil kembali dengan mengatakan "KAK, ADA NOMOR TAUFIK", kemudian pintu kamar saksi korban dibuka dan saksi korban mengatakan "APA BANG..", terdakwa menjawab "ADA NOMOR SI TAUFIK..", lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa "INI ABANG YANG ITU YA", dan terdakwa langsung mengambil pisau dari dalam tas kemudian terdakwa tusukkan ke perut saksi korban dan saksi korban berteriak "TOLONG", sehingga saksi korban memutar badannya membelakangi terdakwa mau lari ke dalam kamar lalu terdakwa langsung menutup pintu kamar dan terdakwa menusuk punggung saksi korban berulang kali serta mendorong saksi korban sehingga saksi korban jatuh diatas tempat tidur lalu terdakwa langsung menutup mulut saksi korban dengan kain dari atas tempat tidur saksi korban dan saksi korban berusaha bangun untuk melawan dengan menabrak terdakwa kemudian saksi korban berusaha untuk keluar dari dalam kamar kos tersebut namun terdakwa menusuk kepala saksi korban dengan pisau lalu terdakwa membuka pintu kamar saksi korban setelah itu terdakwa langsung lari ke lantai atas dan terdakwa lompat di atas genteng ke tempat kos sebelahnya sehingga terdakwa turun dibelakang tempat kos dan lari ke semak-semak belakang tempat kos saksi korban kemudian bersembunyi dan sekira pukul 17.00 Wib terdakwa keluar dari tempat persembunyiannya lalu

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 1514/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah dan mandi setelah itu terdakwa mengantarkan istri belanja, habis belanja terdakwa pergi pangkas rambut kemudian hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 01.00 wib pada saat terdakwa sedang santai di rumah datang polisi berpakaian preman ke rumah terdakwa dan kemudian menangkap terdakwa serta menyita pakaian yang terdakwa pakai saat membunuh saksi korban, selanjutnya membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Sunggal.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Kota Medan dengan Nomor : 08/IKFM/IV/2023 tanggal 07 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F (K) selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Kota Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Bunga Lestari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Label Jenazah	: Tidak dijumpai
Pembungkus Jenazah	: Tidak dijumpai
Penutup Jenazah	: Dijumpai kain panjang bercorak batik berwarna coklat
Pakaian Jenazah	: Tidak dijumpai
Perhiasan Jenazah	: Tidak dijumpai
Tanda-tanda kematian :	
• Lebam mayat	: Dijumpai pada tengkuk, punggung, pinggang dan bokong yang hilang dengan penekanan
• Kaku mayat	: Tidak dijumpai
• Pembusukan	: Tidak dijumpai

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat perempuan dikenal, panjang badan seratus empat puluh tiga sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut pendek, warna hitam dan lurus.

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai bintik perdarahan pada bola mata kanan, dijumpai luka memar pada anggota gerak atas, dijumpai luka lecet pada dahi, bibir, anggota gerak atas dan dibawah, dijumpai luka saksit pada kepala, pipi, leher, dada, punggung, anggota gerak atas, dijumpai luka tusuk pada kepala, punggung kiri dan kanan.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit leher kanan bagian dalam, kulit, dada kanan bagian dalam, saluran napas atas dan paru kanan, dijumpai luka tembus pada punggung kanan dan kiri, luka



tembus pembuluh darah besar dada, luka tembus paru kanan dan paru kiri dan patahnya tulang belakang.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diperkirakan lama kematian korban pada saat pemeriksaan dua hingga delapan jam, penyebab kematian korban karena perdarahan yang banyak pada rongga dada akibat luka tusuk pada punggung kiri yang mengenai pembuluh darah besar dada (Arteri Thoracalis) disertai luka tembus paru kanan dan kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang **didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Alif Rahmansyah

- Bahwa kejadian terjadinya terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada hari Jum'at, tanggal 7 April 2023, sekira pukul 20.00 Wib, di Jalan Dr. Masnyur Gg. Sipiok Kel. PB Selayang I Kec. Medan Selayang Tepatnya di Kosan Hijau;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah Bunga Lestari dan pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa bernama Muhammad Ramadhan Hasibuan Als Madan;
- Bahwa saksi kenal korban karena korban merupakan keponakan saksi (anak kakak sepupu saksi);
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian terjadinya tindak pidana merampas nyawa orang lain dan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian, namun saksi mengetahui pada saat saksi di rumah sekira pukul 20.00 Wib, saksi di telpon oleh saudara saksi bernama Ria yang mana saat bertelepon ianya berkata kepada saksi "tolong cekkan keponakanmu, dia di tikam dikos-kosan...dia sekarang di rumah sakit USU", mendengar hal tersebut saksi langsung bergegas menuju rumah sakit USU, dan saat disana saksi mendapati korban telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari dokter yang menangani korban meninggal dunia di akibatkan oleh tusukan/ tikaman benda tajam,

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 1514/Pid.B/2023/PN Mdn



yang mana korban mendapat luka tusukan/ tikaman sebanyak lebih kurang 12 (dua belas) liang tusukan, setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung mengabari keluarga korban dan saksi melaporkannya ke Polsek Sunggal;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, namun setelah di kantor polisi saksi baru mengetahui dari Terdakwa motif dari Terdakwa menghilangkan nyawa korban karena Terdakwa dendam terhadap korban, yang mana korban sering menuduh Terdakwa melakukan pencurian

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui menggunakan alat atau benda apa Terdakwa menghilangkan nyawa korban, namun setelah di kantor polisi saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa menghilangkan nyawa korban menggunakan sebilah pisau;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka korban Bunga Lestari mengalami luka memar pada anggota gerak atas, dijumpai luka lecet pada dahi, bibir, anggota gerak atas dan dibawah, dijumpai luka saksit pada kepala, pipi, leher, dada, punggung, anggota gerak atas, dijumpai luka tusuk pada kepala, punggung kiri dan kanan;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diperkirakan lama kematian korban pada saat pemeriksaan dua hingga delapan jam, penyebab kematian korban karena pendarahan yang banyak pada rongga dada akibat luka tusuk pada punggung kiri yang mengenai pembuluh darah besar dada (Arteri Thoracalis) disertai luka tembus paru kanan dan kiri;

- Bahwa Terdakwa membunuh secara sadis dengan banyaknya luka tusukan disekitar tubuh, wajah dan kepala korban Bunga Lestari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Eka Octarina Ramadhani

- Bahwa kejadian terjadinya pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada hari Jum'at, tanggal 7 April 2023, sekira pukul 13.00 Wib, di Jalan Dr. Masnyur Gg. Sipirok Kel. PB Selayang I Kec. Medan Selayang Tepatnya di Kosan Hijau;

- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah Bunga Lestari dan pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa bernama Muhammad Ramadhan Hasibuan Als Madan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan setelah di kantor polisi barulah saksi mengetahui kalau laki-laki itu adalah Terdakwa yang telah membunuh korban;
- Bahwa pada saat terjadinya pembunuhan posisi saksi berada didalam kamar kost dan jarak saksi antara kamar saksi dengan kamar korban kurang lebih 10 meter;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pembunuhan atau penganiayaan terhadap korban tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya saksi yang pada saat itu sedang sholat didalam kamar kost saksi di lantai II dan saat itu saksi ada mendengar suara seorang perempuan yang sedang memanggil dari arah luar kamar, setelah saksi selesai sholat langsung keluar dari dalam kamar dan melihat seorang perempuan yang terduduk didepan pintu kamar kost nya dan sudah berlumuran darah, lalu saksi meminta bantuan kepada anak kost lain untuk memanggil laki-laki yang ada dibawah dan lalu saksi menolong korban dan saat itulah saksi melihat dibagian punggung belakangnya ada tusukan yang mengeluarkan darah yang sudah berbuih dan dibagian pipi dan lehernya ada luka saksitan pisau, dan setelah ada beberapa orang yang naik, lalu kami memesan grab dan langsung membawa perempuan itu ke Rumah Sakit USU untuk dilakukan pertolongan pertama;
- Bahwa sesampainya di rumah sakit USU, korban itu ditangani oleh tenaga medis dan seketika itu juga datang keluarga korban yang mengaku sepupunya dan kemudian datang pihak kepolisian menjumpai saksi dan mengajak saksi ke kost untuk memeriksa kamar korban dan setelah kembali ke kost kami menemukan sebilah pisau didalam kamar korban dan dibagian kasur ada banyak berlumuran darah dan dibagian lemari dan dinding juga banyak bercak darah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Bunga Lestari mengalami luka memar pada anggota gerak atas, dijumpai luka lecet pada dahi, bibir, anggota gerak atas dan dibawah, dijumpai luka saksit pada kepala, pipi, leher, dada, punggung, anggota gerak atas, dijumpai luka tusuk pada kepala, punggung kiri dan kanan;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 1514/Pid.B/2023/PN Mdn



- Bahwa penyebab kematian korban tersebut dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diperkirakan lama kematian korban pada saat pemeriksaan dua hingga delapan jam, penyebab kematian korban karena pendarahan yang banyak pada rongga dada akibat luka tusuk pada punggung kiri yang mengenai pembuluh darah besar dada (Arteri Thoracalis) disertai luka tembus paru kanan dan kiri;
- Bahwa Terdakwa membunuh secara sadis dengan banyaknya luka tusukan disekitar tubuh, wajah dan kepala korban Bunga Lestari.; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Denny Sitepu

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023, sekira pukul 01.00 Wib, di Jalan Karang Rejo Gang Landasan Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia;
- Bahwa yang saksi tangkap pada saat itu adalah Terdakwa bernama Muhammad Ramadhan Hasibuan Als Madan
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama teman saksi bernama Aipda Bonar Suhut Sihalohe;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah Bunga Lestari;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan dari Terdakwa berupa baju kaos berkerah warna biru dongker dan celana pendek warna coklat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa ianya memperoleh pisau tersebut dari rumahnya;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya saksi mendapat informai dari masyarakat dimana ada korban penusukan di Rumah Sakit USU Medan, setelah di lakukan pengecekan dan penyelidikan kejadian penusukan terjadi di Jalan Sipirok Kel. PB Selayang I Kec. Medan Selayang dan sebilah pisau yang digunakan oleh pelaku ditinggal di lokasi kejadian. Dan korban di rawat di Rumah Sakit USU Medan dan akhirnya meninggal dunia, lalu saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan kejadian tersebut dan akhirnya diketahui pelakunya seorang laki-laki bernama Muhammad Ramadhan Hasibuan Als Madan, lalu saksi dan rekan kerja menuju ke rumah pelaku di Jalan Karang Rejo Gang Landasan Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia, dan pelaku berada di



rumahnya lalu menangkap pelaku dan menyita barang bukti berupa pakaian yang dikenakan oleh pelaku pada saat melakukan tindak pidana tersebut kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal ;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa ianya menghilangkan nyawa korban karena korban sakit hari terhadap korban yang menuduh korban pencuri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Bunga Lestari mengalami luka memar pada anggota gerak atas, dijumpai luka lecet pada dahi, bibir, anggota gerak atas dan dibawah, dijumpai luka saksit pada kepala, pipi, leher, dada, punggung, anggota gerak atas, dijumpai luka tusuk pada kepala, punggung kiri dan kanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi melihat banyaknya luka tusukan di seluruh tubuh korban Bunga Lestari sebanyak lebih kurang 16 (enam belas) tusukan;
- Bahwa penyebab kematian korban tersebut dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diperkirakan lama kematian korban pada saat pemeriksaan dua hingga delapan jam, penyebab kematian korban karena perdarahan yang banyak pada rongga dada akibat luka tusuk pada punggung kiri yang mengenai pembuluh darah besar dada (Arteri Thoracalis) disertai luka tembus paru kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Bonar Suhut Sihalo

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023, sekira pukul 01.00 Wib, di Jalan Karang Rejo Gang Landasan Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia;
- Bahwa yang saksi tangkap pada saat itu adalah Terdakwa bernama Muhammad Ramadhan Hasibuan Als Madan
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama teman saksi bernama Aipda Denny Sitepu;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah Bunga Lestari;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan dari Terdakwa berupa baju kaos berkerah warna biru dongker dan celana pendek warna coklat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan senjata tajam;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 1514/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa ianya memperoleh pisau tersebut dari rumahnya;
 - Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat dimana ada korban penusukan di Rumah Sakit USU Medan, setelah dilakukan pengecekan dan penyelidikan kejadian penusukan terjadi di Jalan Sipirok Kel. PB Selayang I Kec. Medan Selayang dan sebilah pisau yang digunakan oleh pelaku ditinggal di lokasi kejadian. Dan korban di rawat di Rumah Sakit USU Medan dan akhirnya meninggal dunia, lalu saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan kejadian tersebut dan akhirnya diketahui pelakunya seorang laki-laki bernama Muhammad Ramadhan Hasibuan Als Madan, lalu saksi dan rekan kerja menuju ke rumah pelaku di Jalan Karang Rejo Gang Landasan Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia, dan pelaku berada di rumahnya lalu menangkap pelaku dan menyita barang bukti berupa pakaian yang dikenakan oleh pelaku pada saat melakukan tindak pidana tersebut kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal ;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa ianya menghilangkan nyawa korban karena korban sakit hati terhadap korban yang menuduh korban pencuri;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Bunga Lestari mengalami luka memar pada anggota gerak atas, dijumpai luka lecet pada dahi, bibir, anggota gerak atas dan dibawah, dijumpai luka saksit pada kepala, pipi, leher, dada, punggung, anggota gerak atas, dijumpai luka tusuk pada kepala, punggung kiri dan kanan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi melihat banyaknya luka tusukan di seluruh tubuh korban Bunga Lestari sebanyak lebih kurang 16 (enam belas) tusukan;
 - Bahwa penyebab kematian korban tersebut dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diperkirakan lama kematian korban pada saat pemeriksaan dua hingga delapan jam, penyebab kematian korban karena perdarahan yang banyak pada rongga dada akibat luka tusuk pada punggung kiri yang mengenai pembuluh darah besar dada (Arteri Thoracalis) disertai luka tembus paru kanan dan kiri;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 1514/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN HASIBUAN ALS MADAN** pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadinya pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada hari Jum'at, tanggal 7 April 2023, sekira pukul 13.00 Wib, di Jalan Dr. Masnyur Gg. Sipirok Kel. PB Selayang I Kec. Medan Selayang Tepatnya di Kosan Hijau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023, sekira pukul 01.00 Wib, di Jalan Karang Rejo Gang Landasan Kel. Sari rejo Kec. Medan Polonia;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan hanya Terdakwa seorang diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu baju kaos berkerah warna biru dongker dan celana pendek warna coklat;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang di daerah tempat kos korban Bunga Lestari;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban Bunga Lestari karena dendam sering di tuduh sebagai pencuri setiap jumpa;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya Terdakwa dengan emosi dan niat untuk membunuh korban Bunga Lestari lalu mengambil pisau dari dapur dan Terdakwa simpan ke dalam tas slempang yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa pergi dengan naik angkot menuju ke tempat kos korban, setibanya di tempat kos korban dan Terdakwa melihat masih ramai orang lalu Terdakwa kembali ke Jalan Dr Mansyur Kec. Medan Selayang Kota Medan menunggu di jembatan, setelah Terdakwa mendengar suara azan, Terdakwa kembali jalan menuju ke tempat kos korban lalu Terdakwa melihat situasi sekitar dan setelah sunyi lalu Terdakwa masuk ke tempat kos korban ke lantai 2 menuju ke pintu kamar korban dekat tangga setelah itu Terdakwa mengetuk pintu kamar korban, lalu Terdakwa mendengar suara pintu kamar korban dikunci dan Terdakwa memanggil kembali dengan mengatakan "Kak, Ada Nomor Taufik", lalu pintu kamar korban dibuka dan korban mengatakan "Apa Bang..", Terdakwa menjawab "Ada Nomor Si Taufik..", lalu korban mengatakan kepada Terdakwa "Ini Abang Yang Itu Ya", dan Terdakwa langsung mengambil pisau dari dalam tas lalu Terdakwa tusukkan ke perut korban;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 1514/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban berteriak “Tolong”, sehingga korban memutar badannya membelakangi Terdakwa mau lari ke dalam kamar lalu Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan Terdakwa menusuk punggung korban berulang kali serta mendorong korban sehingga korban jatuh diatas tempat tidur lalu Terdakwa langsung menutup mulut korban dengan kain dari atas tempat tidur korban dan korban berusaha bangun untuk melawan dengan menabrak Terdakwa lalu korban berusaha untuk keluar dari dalam kamar kos tersebut namun Terdakwa menusuk kepala korban dengan pisau lalu Terdakwa membuka pintu kamar korban setelah itu Terdakwa langsung lari ke lantai atas dan Terdakwa lompat di atas genteng ke tempat kos sebelahnya sehingga Terdakwa turun dibelakang tempat kos dan lari ke semak-semak belakang tempat kos korban lalu bersembunyi;
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa keluar dari tempat persembunyiannya lalu pulang ke rumah dan mandi setelah itu Terdakwa mengantarkan istri belanja, habis belanja Terdakwa pergi pangkas rambut lalu hari Sabtu, tanggal 08 April 2023, sekira pukul 01.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang santai di rumah datang polisi berpakaian preman ke rumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa serta menyita pakaian yang Terdakwa pakai saat membunuh korban;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pisau tersebut dari rumah Terdakwa dimana Terdakwa sebelumnya sudah membawa pisau tersebut dari rumah Terdakwa dan pisau tersebut Terdakwa simpan didalam tas slempang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban yang mana Terdakwa pernah bekerja di tempat kos korban untuk mengecat kos tersebut sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, dan Terdakwa dengan korban sebelumnya ada permasalahan dimana Terdakwa dituduh oleh korban ada mencuri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembunuhan adalah menghabisi nyawa korban;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan untuk membunuh korban sebelum terjadinya pembunuhan dan Terdakwa merencanakannya di rumah Terdakwa di Jalan Karang Rejo Gg. Landasan Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia 2 (dua) hari sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 1514/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Pisau Stainless steel;
- 1 (satu) buah Kaos Berkerah warna biru dongker;
- 1 (satu) buah celana Pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah Celana bermotif bunga-bunga warna kuning;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara aquo telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dimana satu sama lain saling bersesuaian, telah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadinya pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada hari Jum'at, tanggal 7 April 2023, sekira pukul 13.00 Wib, di Jalan Dr. Masnyur Gg. Sipirok Kel. PB Selayang I Kec. Medan Selayang Tepatnya di Kosan Hijau;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah Bunga Lestari dan pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa bernama Muhammad Ramadhan Hasibuan Als Madan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023, sekira pukul 01.00 Wib, di Jalan Karang Rejo Gang Landasan Kel. Sari rejo Kec. Medan Polonia;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan hanya Terdakwa seorang diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu baju kaos berkerah warna biru dongker dan celana pendek warna coklat;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang di daerah tempat kos korban Bunga Lestari;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban Bunga Lestari karena dendam sering di tuduh sebagai pencuri setiap jumpa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pisau tersebut dari rumah Terdakwa dimana Terdakwa sebelumnya sudah membawa pisau tersebut dari rumah Terdakwa dan pisau tersebut Terdakwa simpan didalam tas slempang Terdakwa;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 1514/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian tersebut awalnya Terdakwa masuk ke tempat kos korban ke lantai 2 menuju ke pintu kamar korban dekat tangga setelah itu Terdakwa mengetuk pintu kamar korban, lalu Terdakwa mendengar suara pintu kamar korban dikunci dan Terdakwa memanggil kembali dengan mengatakan “Kak, Ada Nomor Taufik”, lalu pintu kamar korban dibuka dan korban mengatakan “Apa Bang..”, Terdakwa menjawab “Ada Nomor Si Taufik..”, lalu korban mengatakan kepada Terdakwa “Ini Abang Yang Itu Ya”, dan Terdakwa langsung mengambil pisau dari dalam tas lalu Terdakwa tusukkan ke perut korban;
- Bahwa korban berteriak “Tolong”, sehingga korban memutar badannya membelakangi Terdakwa mau lari ke dalam kamar lalu Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan Terdakwa menusuk punggung korban berulang kali serta mendorong korban sehingga korban jatuh diatas tempat tidur lalu Terdakwa langsung menutup mulut korban dengan kain dari atas tempat tidur korban dan korban berusaha bangun untuk melawan dengan menabrak Terdakwa lalu korban berusaha untuk keluar dari dalam kamar kos tersebut namun Terdakwa menusuk kepala korban dengan pisau lalu Terdakwa membuka pintu kamar korban setelah itu Terdakwa langsung lari ke lantai atas dan Terdakwa lompat di atas genteng ke tempat kos sebelahnya sehingga Terdakwa turun dibelakang tempat kos dan lari ke semak-semak belakang tempat kos korban lalu bersembunyi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban yang mana Terdakwa pernah bekerja di tempat kos korban untuk mengecat kos tersebut sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, dan Terdakwa dengan korban sebelumnya ada permasalahan dimana Terdakwa dituduh oleh korban ada mencuri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembunuhan adalah menghabisi nyawa korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Bunga Lestari mengalami luka memar pada anggota gerak atas, dijumpai luka lecet pada dahi, bibir, anggota gerak atas dan dibawah, dijumpai luka saksit pada kepala, pipi, leher, dada, punggung, anggota gerak atas, dijumpai luka tusuk pada kepala, punggung kiri dan kanan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 1514/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 340 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP, maka berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa **MUHAMMAD RAMADHAN HASIBUAN ALS MADAN** dan setelah diperiksa identitas terdakwa ternyata identitas terdakwa tersebut sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadinya pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada hari Jum'at, tanggal 7 April 2023, sekira pukul 13.00 Wib, di Jalan Dr. Masnyur Gg. Sipirok Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PB Selayang I Kec. Medan Selayang Tepatnya di Kosan Hijau Padang Bulan;

- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah Bunga Lestari dan pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Ramadhan Hasibuan Als Madan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan hanya Terdakwa seorang diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu baju kaos berkerah warna biru dongker dan celana pendek warna coklat;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang di tempat kos korban Bunga Lestari;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban Bunga Lestari karena dendam sering di tuduh sebagai pencuri setiap jumpa dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pisau tersebut dari rumah Terdakwa dimana Terdakwa sebelumnya sudah membawa pisau tersebut dari rumah Terdakwa dan pisau tersebut Terdakwa simpan didalam tas slempang Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian tersebut awalnya Terdakwa masuk ke tempat kos korban ke lantai 2 menuju ke pintu kamar korban dekat tangga setelah itu Terdakwa mengetuk pintu kamar korban, lalu Terdakwa mendengar suara pintu kamar korban dikunci dan Terdakwa memanggil kembali dengan mengatakan "Kak, Ada Nomor Taufik", lalu pintu kamar korban dibuka dan korban mengatakan "Apa Bang..", Terdakwa menjawab "Ada Nomor Si Taufik..", lalu korban mengatakan kepada Terdakwa "Ini Abang Yang Itu Ya", dan Terdakwa langsung mengambil pisau dari dalam tas lalu Terdakwa tusukkan ke perut korban;
- Bahwa korban berteriak "Tolong", sehingga korban memutar badannya membelakangi Terdakwa mau lari ke dalam kamar lalu Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan Terdakwa menusuk punggung korban berulang kali serta mendorong korban sehingga korban jatuh diatas tempat tidur lalu Terdakwa langsung menutup

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 1514/Pid.B/2023/PN Mdn



mulut korban dengan kain dari atas tempat tidur korban dan korban berusaha bangun untuk melawan dengan menabrak Terdakwa lalu korban berusaha untuk keluar dari dalam kamar kos tersebut namun Terdakwa menusuk kepala korban dengan pisau lalu Terdakwa membuka pintu kamar korban setelah itu Terdakwa langsung lari ke lantai atas dan Terdakwa lompat di atas genteng ke tempat kos sebelahnya sehingga Terdakwa turun dibelakang tempat kos dan lari ke semak-semak belakang tempat kos korban lalu bersembunyi;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembunuhan adalah menghabisi nyawa korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Bunga Lestari mengalami luka memar pada anggota gerak atas, dijumpai luka lecet pada dahi, bibir, anggota gerak atas dan dibawah, dijumpai luka saksit pada kepala, pipi, leher, dada, punggung, anggota gerak atas, dijumpai luka tusuk pada kepala, punggung kiri dan kanan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diperkirakan lama kematian korban pada saat pemeriksaan dua hingga delapan jam, penyebab kematian korban karena pendarahan yang banyak pada rongga dada akibat luka tusuk pada punggung kiri yang mengenai pembuluh darah besar dada (Arteri Thoracalis) disertai luka tembus paru kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud Pasal 340 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang tidak bersesuaian dengan pertimbangan putusan ini, Majelis Hakim tidak sependapat dan mengesampingkannya dari pembuktian perkara ini, sedangkan terhadap permohonan menjatuhkan hukuman yang seringannya Majelis Hakim akan mempertimbangannya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa ;

Hal-Hal Memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal- Hal Meringankan

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka lamanya penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang sah untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan sampai selesai menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang ada dalam perkara ini status barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 340 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RAMADHAN HASIBUAN ALS MADAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijala ni oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Pisau Stainless steel

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 1514/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kaos Berkerah warna biru dongker
- 1 (satu) buah celana Pendek warna coklat
- 1 (satu) buah Celana bermotif bunga-bunga warna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh kami, Immanuel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., dan Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kalep Rumanus Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh AP. Frianto Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Immanuel, S.H., M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Kalep Rumanus Tarigan, S.H.